

Constitution et normes fondamentales - version officielle V1.6 intégrée

Cette version intègre directement les correctifs recommandés: cohérence Nova, argent public, services essentiels, proximité locale, données, logo, neutralité de l'État, science et liberté de conscience.

Article 1 - Souveraineté populaire

La souveraineté appartient exclusivement au peuple du Québec. Aucune autorité n'est supérieure au peuple.

Article 2 - État de droit et dignité

Toute décision publique respecte la dignité humaine, l'égalité civique, la proportionnalité, les recours effectifs et la motivation écrite.

Article 3 - Français

Le français est la langue officielle, commune et publique du Québec.

Article 4 - Neutralité institutionnelle

L'État ne favorise aucune religion ni idéologie officielle. Les pratiques religieuses collectives ne peuvent occuper ou bloquer la voie publique; elles relèvent des lieux de culte, propriétés privées ou cadres légalement autorisés.

Article 5 - Science et faits

Les politiques publiques sont fondées sur des faits vérifiables, données probantes et analyses d'impact. Dans les domaines objectifs comme santé, statistiques, sport, prisons, refuges et sécurité, l'État tient compte du sexe biologique, tout en protégeant la dignité et les droits civils de chaque personne.

Article 6 - Services essentiels

Les services essentiels ont priorité absolue et comprennent santé, éducation fondamentale, sécurité, justice, eau, énergie, logement essentiel, infrastructures vitales, communications critiques et protection du territoire.

Article 7 - Argent public

Les fonds publics sont affectés prioritairement aux services essentiels, infrastructures publiques vitales, fonctions régaliennes et dette publique. Les projets non essentiels sont financés par initiative privée ou contribution volontaire.

Article 8 - Activités non essentielles

Aucun financement public obligatoire ne vise les athlètes professionnels, équipes privées, artistes commerciaux, spectacles, festivals non essentiels, productions privées, influenceurs ou projets de prestige, sauf exception publique, limitée, audité et justifiée par un intérêt public essentiel.

Article 9 - Proximité territoriale

Le Québec repose sur un palier national et un palier local de proximité. Les MRC et structures régionales sont auditées, simplifiées et redéployées sans rupture de services.

Article 10 - Nominations et contrôles

Les fonctions chargées de contrôler le gouvernement ne sont pas nommées seules par le gouvernement. Les critères, audiences et conflits d'intérêts sont publics.

Article 11 - Police, armée et enquêtes

La police protège les personnes et combat la criminalité réelle; l'armée protège le territoire; les abus sont enquêtés par une autorité indépendante.

Article 12 - Données et technologies

La surveillance de masse, le score social et les décisions automatisées sans recours humain sont interdits.

Article 13 - Protection du corpus Nova

Les documents maîtres, le logo, le nom Nova et les versions officielles sont protégés contre falsification, usage abusif et confusion publique.

Article 14 - Transition

Toute transition vers la souveraineté est progressive, légale, audité et soumise au mandat populaire explicite.

MISE A JOUR V1.6 - VERROUILLAGE INTEGRAL

La présente version intègre directement le correctif structurel no 4 : verrouillage anti-contournement, anti-corruption, anti-capture institutionnelle, interprétation stricte du pouvoir et agriculture saine sans OGM.

Intégration directe - correctif structurel no 4

Principe directeur : **aucune interprétation ne peut agrandir le pouvoir de l'Etat, réduire la responsabilité, camoufler une dépense, protéger un avantage indu ou permettre la capture du peuple par un intérêt privé.**

1. Objet de l'correctif intégré no 4

Le présent correctif intégré renforce l'ensemble du Projet Nova contre toute tentative de contournement, d'interprétation abusive, de corruption directe ou indirecte, de capture institutionnelle, de dilution de responsabilité, de financement public déguisé ou de réintroduction de modèles agricoles contraires à l'autonomie alimentaire du Québec.

Il s'applique au Projet Nova durant la phase provinciale actuelle, à toute phase de transition constitutionnelle et au futur Québec souverain. Il doit être intégré directement à la Constitution, aux lois organiques, aux lois administratives, aux lois ordinaires, aux règlements, au Livre Nova, au programme, au registre des risques, au code de conduite et aux documents publics.

2. Clause générale anti-contournement

Nul ne peut faire indirectement ce qu'il lui est interdit de faire directement.

Toute tentative de contourner une règle constitutionnelle, législative, administrative, financière, électorale ou éthique par un montage, une exception, une délégation, une société, une fondation, une agence, un contrat, un règlement, une directive, une urgence, une structure municipale, une société d'État, un partenariat

public-privé, une sous-traitance, une interprétation abusive ou tout mécanisme équivalent est nulle de plein droit.

La nullité s'applique peu importe le titre donné à l'acte, sa forme juridique, son auteur, son véhicule administratif ou le niveau de gouvernement qui l'utilise.

3. Effet réel avant apparence

L'interprétation de tout acte public, contrat, règlement, décision, politique, programme, subvention, entente ou directive doit se fonder sur son effet réel.

Lorsqu'un acte produit un effet équivalent à une mesure interdite, il est réputé interdit, même s'il porte un autre nom, utilise une structure différente ou prétend poursuivre un objectif distinct.

Le vocabulaire administratif ne peut jamais servir à transformer une interdiction en permission.

4. Interprétation restrictive du pouvoir

Tout pouvoir public s'interprète strictement.

Aucune autorité ne peut déduire un pouvoir implicite, indirect, exceptionnel, élargi ou dérivé d'une disposition générale.

En cas de doute, l'interprétation la plus restrictive du pouvoir public et la plus protectrice du citoyen, de la transparence, de la responsabilité, de la souveraineté populaire et des services essentiels prévaut.

5. Exceptions limitées et contrôlables

Toute exception doit être écrite, précise, limitée, motivée, publique, temporaire, contrôlable, révisable et rattachée explicitement à une norme supérieure.

Les formulations vagues, notamment 'si nécessaire', 'selon l'intérêt public', 'dans des circonstances particulières', 'sauf exception raisonnable', 'par règlement' ou 'selon les modalités déterminées par le gouvernement', ne peuvent créer aucun pouvoir autonome.

Toute exception non expressément autorisée par une norme supérieure est réputée inexistante.

6. Règlements, directives et politiques publiques

Aucun règlement, directive, politique publique, guide administratif, circulaire ou instruction interne ne peut créer une obligation, une taxe, une sanction, une restriction, une exception, un pouvoir ou une dépense qui n'est pas explicitement prévu par une norme supérieure.

Tout règlement ou acte administratif qui modifie l'effet réel d'une loi, affaiblit une protection, crée un privilège, élargit un pouvoir ou contourne une interdiction est nul de plein droit.

7. Contrats publics et montages financiers

Aucun contrat public ne peut accorder à une personne, entreprise, organisme, fournisseur ou partenaire un avantage que la loi interdit à l'État d'accorder directement.

Toute clause contractuelle ayant pour effet de contourner une règle de transparence, de concurrence, de responsabilité, de financement public, de protection des services essentiels, de protection de l'environnement, de protection des données ou d'intégrité publique est nulle.

Les garanties de prêt, crédits d'impôt, commandites publiques, achats symboliques, avances remboursables, fonds spéciaux, contrats de visibilité, fondations liées et sociétés interposées sont soumis aux mêmes interdictions que les subventions directes lorsqu'ils produisent un effet équivalent.

8. Organismes parallèles et délégations

Les agences, sociétés d'État, fondations publiques, organismes parapublics, comités, commissions, mandataires, sous-traitants, municipalités, MRC, organismes régionaux et partenaires privés sont soumis aux mêmes interdictions que l'État lorsqu'ils agissent avec de l'argent public, un mandat public, une autorité déléguée, une donnée publique ou un pouvoir réglementaire.

Aucune structure intermédiaire ne peut être créée pour faire indirectement ce que l'État ne peut pas faire directement.

9. Corruption directe, indirecte et différée

Est assimilé à de la corruption tout avantage direct, indirect, différé, conditionnel ou non monétaire accordé à un décideur, à sa famille, à ses proches, à ses associés, à une entité liée ou à un futur employeur lorsque cet avantage peut influencer, récompenser, acheter, neutraliser ou orienter une décision publique.

Sont notamment visés les cadeaux, repas, voyages, rabais, prêts avantageux, contrats, emplois futurs, nominations, contributions déguisées, services gratuits, invitations, promesses de carrière, avantages à des proches, dons à des fondations liées ou avantages fournis par un prête-nom.

10. Proches, prête-noms et entités liées

Les interdictions visant un élu, dirigeant, fonctionnaire, administrateur public, expert mandaté, membre d'un comité, responsable de contrat ou décideur public s'appliquent également aux personnes liées, prête-noms, sociétés contrôlées, fondations associées, partenaires d'affaires, membres de la famille immédiate et toute structure utilisée pour recevoir indirectement un avantage.

La dissimulation par personne interposée constitue une faute aggravée.

11. Registre public des intérêts

Toute personne exerçant une fonction décisionnelle publique doit déclarer ses intérêts financiers, professionnels, familiaux, associatifs, contractuels et relationnels pertinents.

Cette obligation vise les élus, ministres, hauts fonctionnaires, dirigeants de sociétés publiques, responsables de contrats, membres de comités de nomination, responsables électoraux, chefs de police, dirigeants d'autorités indépendantes, experts mandatés et toute personne exerçant une influence décisionnelle réelle.

Une déclaration incomplète, fausse, tardive ou volontairement ambiguë entraîne suspension immédiate, enquête indépendante et sanctions.

12. Décisions publiques non anonymes

Toute décision publique doit identifier un décideur humain responsable.

Les décisions anonymes, collectives sans responsable désigné, automatisées sans validation humaine, attribuées à une structure impersonnelle ou diluées par sous-traitance opaque sont nulles.

Le fait d'agir par ordre, par comité, par algorithme, par sous-traitant ou par structure intermédiaire ne protège jamais contre la responsabilité personnelle.

13. Nominations et indépendance des fonctions clés

Toute nomination à une fonction indépendante doit être fondée sur des critères publics, une vérification d'intégrité, une audition publique lorsque nécessaire, une décision motivée, une durée de mandat limitée et un mécanisme de contestation.

Aucune nomination ne peut servir à récompenser une loyauté partisane, une proximité personnelle, un service rendu, un financement indirect ou une obéissance idéologique.

Les fonctions de juge, chef de police, responsable électoral, commissaire à l'éthique, vérificateur, enquêteur indépendant et dirigeant d'autorité de contrôle doivent être protégées contre la nomination discrétionnaire par le gouvernement seul.

14. Enquêtes indépendantes

Aucune institution ne peut enquêter seule sur ses propres fautes graves.

Toute allégation impliquant une autorité publique doit être confiée à une autorité indépendante extérieure, civile, transparente et protégée contre les pressions politiques, administratives, policières, militaires, économiques ou médiatiques.

Les fonctions d'enquête, de poursuite, de décision administrative et de jugement doivent demeurer séparées.

15. Argent public et activités non essentielles

L'interdiction de financer les activités non essentielles s'applique aux subventions, crédits d'impôt, garanties de prêt, commandites publiques, achats symboliques, contrats de visibilité, avances remboursables, fonds spéciaux, sociétés d'État, municipalités, MRC, organismes parapublics et toute structure équivalente.

Aucun financement public ne peut être déguisé sous une autre forme pour financer des athlètes professionnels, équipes sportives privées, artistes commerciaux, festivals non essentiels, spectacles, productions privées, projets médiatiques privés, influenceurs ou activités de prestige.

L'argent public sert d'abord les services essentiels, la protection des personnes, les infrastructures vitales, la justice, la sécurité, la santé, l'éducation fondamentale, l'eau, l'énergie, le logement essentiel, les communications critiques et la dette publique.

16. Municipalités, MRC et paliers de proximité

Aucune structure municipale, régionale, métropolitaine ou supralocale ne peut exercer un pouvoir supérieur aux citoyens locaux sans mandat clair, contrôle public, reddition de comptes, audit accessible et possibilité de révision démocratique.

La proximité démocratique prime : tout pouvoir doit être exercé au niveau le plus proche des citoyens, sauf nécessité nationale démontrée, écrite et contrôlable.

17. Crise, urgence et transition

Aucune crise, urgence, transition, menace, pandémie, conflit, cyberattaque, perturbation économique, pression extérieure ou désordre administratif ne peut servir à suspendre indéfiniment les droits, reporter abusivement les élections, prolonger un mandat, gouverner par décret permanent ou affaiblir les contrôles indépendants.

Toute mesure d'urgence doit être temporaire, nécessaire, proportionnée, publiée, contrôlée judiciairement, audité après coup et automatiquement caduque à l'expiration du délai autorisé.

18. Réponses officielles et langue de bois

Toute réponse officielle doit être claire, complète, vérifiable et directement liée à la question posée.

Le refus de répondre, l'évitement, la réponse vague, la justification non vérifiable, la statistique manipulée ou la communication destinée à noyer l'information constituent un manquement à la transparence publique.

19. Archives, versions officielles et traçabilité

Toute version officielle d'un document du projet, d'une loi, d'un règlement, d'un contrat, d'une décision publique ou d'un rapport d'audit doit être horodatée, numérotée, conservée et archivée.

Toute modification doit laisser une trace indiquant l'auteur, la date, le motif, la version antérieure, la version nouvelle et les différences significatives.

La falsification, la suppression ou la modification occulte d'une archive publique constitue une faute grave.

20. Agriculture saine, OGM et souveraineté alimentaire

Pour le Projet Nova, la santé du peuple, la qualité de l'eau, la protection des sols, la biodiversité, les pollinisateurs et l'autonomie alimentaire passent avant les intérêts des grandes multinationales agrochimiques.

Toute forme d'OGM est interdite sur le territoire du Québec, tant dans la phase provinciale actuelle que dans le futur pays souverain. Cette interdiction vise notamment la culture, la production, la dissémination, l'ensemencement, l'importation pour culture, la commercialisation agricole et l'utilisation alimentaire ou animale d'organismes génétiquement modifiés.

Aucun pesticide interdit, aucun OGM et aucune technologie agricole créant une dépendance envers des semences brevetées, produits chimiques contrôlés, plateformes technologiques privées ou grands intérêts agrochimiques ne peut être introduit, réintroduit, toléré ou financé par l'État.

Le Québec soutient ses agriculteurs sans les rendre prisonniers d'un modèle contrôlé par les lobbys, brevets, contrats exclusifs, intrants obligatoires ou grandes corporations.

Les principes applicables sont : précaution maximale, interdiction des OGM, transparence complète, traçabilité obligatoire, protection de l'agriculture locale, soutien aux semences libres et protection de l'autonomie alimentaire.

Toute décision agricole ayant un impact sur la santé, l'eau, les sols, la biodiversité, les pollinisateurs ou l'autonomie alimentaire doit être précédée d'études indépendantes, publiques, contradictoires et libres de financement industriel direct ou indirect.

21. Sanctions et responsabilité personnelle

Toute personne qui conçoit, autorise, signe, applique, conseille, finance, camoufle ou tolère un contournement engage sa responsabilité personnelle, civile, administrative, politique et, lorsque requis, pénale.

La bonne foi ne peut être invoquée lorsqu'une personne raisonnablement compétente devait savoir que l'effet réel de l'acte contournait une règle supérieure.

Tout avantage obtenu par contournement est restitué, tout contrat abusif est résilié et toute décision contaminée est annulée.

Infrastructures durables et chantiers accélérés

Le Projet Nova intègre une règle directe : toute infrastructure publique doit être construite pour durer, avec des matériaux de qualité supérieure, une méthode scientifique, une gestion de chantier disciplinée et une transparence complète des coûts.

Principe directeur

Lorsqu'un gouvernement construit une infrastructure publique, il doit construire pour durer, terminer rapidement, protéger l'argent public et limiter les nuisances pour la population. Le principe Nova est clair : mieux construire une fois que reconstruire sans fin.

Matériaux de qualité supérieure

Pour tout projet public majeur, l'État doit prioriser des matériaux durables, éprouvés, adaptés au climat du Québec et choisis selon la science, l'ingénierie et le coût total du cycle de vie.

La qualité supérieure signifie : haute durabilité, haute résistance, haute fiabilité, entretien réduit, traçabilité technique et performance vérifiable. Elle ne signifie pas acheter aveuglément le produit le plus cher.

Aucun matériau de moindre qualité ne peut être choisi uniquement pour réduire le coût initial si ce choix augmente les réparations, raccourcit la durée de vie ou crée des dépenses futures prévisibles.

Méthode scientifique et coût total de cycle de vie

Chaque infrastructure majeure doit être évaluée selon son cycle complet : conception, construction, entretien, réparation, remplacement, impact sur la circulation, interruption de service, coûts indirects et durée de vie prévue.

Les choix techniques doivent tenir compte du gel-dégel, de l'eau, du sel, des charges lourdes, des hivers québécois, des risques climatiques, de l'usure intensive et de la sécurité publique.

Les études, critères de sélection, justifications techniques, échéanciers et hypothèses de durée de vie doivent être conservés, auditables et rendus publics lorsque la sécurité ne s'y oppose pas.

Fin des chantiers dispersés et incomplets

L'État ne doit pas ouvrir simultanément un nombre excessif de chantiers publics si cette dispersion empêche de terminer rapidement les projets déjà commencés.

Avant d'ouvrir un nouveau chantier public majeur, le gouvernement doit évaluer les chantiers actifs, les ressources disponibles, le taux d'achèvement, les contraintes logistiques et l'effet sur la population.

Sauf urgence réelle, danger pour la sécurité publique ou nécessité stratégique démontrée, la priorité doit être de terminer le maximum de chantiers déjà ouverts avant d'en lancer de nouveaux.

Travail continu lorsque justifié

Pour les infrastructures critiques ou les chantiers causant des perturbations importantes, le travail en continu peut être imposé ou autorisé lorsque cela réduit significativement les délais, les coûts indirects et les nuisances publiques.

Le travail continu doit se faire par équipes en rotation, sans épuisement des travailleurs, avec respect strict de la santé et sécurité, supervision technique permanente, contrôle de qualité et mesures raisonnables de réduction du bruit dans les zones résidentielles.

Transparence, marchés publics et responsabilité

Tout projet public majeur doit disposer d'un responsable identifiable, d'un échéancier public, d'étapes mesurables, d'un budget de référence, d'une justification des matériaux et d'un mécanisme de reddition de comptes.

Les appels d'offres doivent intégrer la qualité, la durabilité, la compétence, le calendrier, les garanties, la capacité réelle d'exécution et le coût total du cycle de vie, et non seulement le prix initial le plus bas.

Aucune entreprise ne doit obtenir un avantage par collusion, favoritisme, sous-traitance opaque, modification tardive du devis ou interprétation abusive des critères techniques.

Un chantier public ne doit pas devenir une excuse permanente pour gaspiller, retarder, improviser ou enrichir des intérêts privés au détriment des citoyens.

Formule officielle : Projet Nova - mieux construire, finir plus vite, gaspiller moins.

Révocation citoyenne des décideurs publics

Les décideurs publics ne sont pas intouchables. Si un élu, gestionnaire, responsable administratif, dirigeant d'organisme ou décideur nommé ne sert plus correctement l'intérêt public, les citoyens doivent pouvoir déclencher une procédure de révocation encadrée. Le pouvoir appartient au peuple, pas aux postes.

Principe général

Aucun élu, dirigeant public, gestionnaire d'organisme, responsable administratif ou décideur nommé ne doit devenir intouchable pendant la durée de son mandat. Le pouvoir public demeure un mandat de service, non un droit acquis contre les citoyens.

Droit de révocation citoyenne

Lorsqu'un décideur public ne remplit pas adéquatement ses fonctions, agit avec négligence grave, accumule des échecs injustifiés, refuse la reddition de comptes, abuse de son pouvoir, ment au public, se place en conflit d'intérêts, tolère la corruption, compromet l'intérêt public ou rompt gravement la confiance citoyenne, les citoyens concernés peuvent déclencher une procédure de révocation démocratique.

Limites contre les abus

La révocation citoyenne ne peut pas servir à punir une opinion, un vote de conscience, un désaccord politique normal, une décision impopulaire mais légalement justifiée, une pression partisane ou une campagne de vengeance.

Elle doit viser des motifs sérieux : incompétence manifeste, inefficacité persistante, faute grave, abus de pouvoir, corruption, conflit d'intérêts, refus de transparence, manquement au devoir, rupture de confiance publique ou mauvaise gestion grave.

Procédure obligatoire

Toute procédure de révocation doit comprendre une pétition citoyenne formelle, un seuil minimal de signatures vérifiées, une publication claire des motifs, un droit de réponse pour la personne visée, une vérification indépendante de la validité de la demande, un délai raisonnable d'information publique, un vote citoyen lorsque le seuil est atteint, puis une décision finale prise par les citoyens concernés.

Seuils et stabilité

Les seuils de signatures, les délais, les preuves minimales et les conditions de vote doivent être assez élevés pour empêcher les campagnes abusives, mais assez accessibles pour que le peuple puisse réellement retirer un décideur qui ne sert plus correctement l'intérêt public.

Clause anti-contournement

Aucune autorité ne peut neutraliser, retarder abusivement ou contourner une procédure de révocation citoyenne par règlement, décret, contrat, nomination temporaire, transfert de fonction, restructuration administrative, état d'urgence, interprétation partisane ou manoeuvre institutionnelle.

Toute loi, directive, contrat, nomination, restructuration ou délégation ayant pour effet réel de supprimer, neutraliser, retarder abusivement ou rendre illusoire le droit de révocation est nulle de plein droit.

Protection contre les campagnes abusives

La loi doit prévoir des protections contre les campagnes mensongères, répétitives, financées par des intérêts cachés, fondées sur de fausses informations ou utilisées comme harcèlement politique. Les signatures doivent être vérifiées par une autorité électorale indépendante, et le financement de toute campagne de révocation doit être public, transparent, limité et auditable.

Effet juridique

Lorsqu'une révocation est approuvée par les citoyens selon la procédure prévue, le mandat de la personne visée prend fin. Une succession, une nomination intérimaire ou une élection de remplacement doit alors être organisée selon les règles prévues par la loi.

Responsabilité démocratique

Le principe est simple : le pouvoir appartient au peuple. Si un décideur ne fait pas son travail, refuse de corriger ses erreurs ou trahit la confiance publique, le peuple doit pouvoir le remplacer de façon ordonnée, transparente et démocratique.